Municipalité de Fontanivent
Place du Village 1, 1147 Fontanivent
Tél. +41 21 807 14 20 – greffe@fontanivent.ch

Fontanivent, le 15 juin 2026

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, 1000 Lausanne 14

OBSERVATIONS

dans la cause 1C_412/2026

1. La Municipalité de Fontanivent conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18 septembre 2025.

2. La synthèse CAMAC du 30 juin 2025, établie sur la base des préavis des services cantonaux concernés, dont le Service du développement territorial (conformité à l'affectation de la zone) et la Direction générale de l'environnement (conditions relatives au bruit des installations techniques), ne soulève aucune objection de principe au projet, moyennant la condition relative à l'attestation de conformité acoustique rappelée par les intimés.

3. La Municipalité observe que l'appréciation des données acoustiques, de nature technique, relève au premier chef des services cantonaux spécialisés et, à ce stade, de l'Office fédéral de l'environnement, dont les observations sont demandées séparément. Elle n'entend pas se substituer à ces autorités sur ce point.

3a. Elle rappelle néanmoins que la condition posée par la synthèse CAMAC, à savoir la production d'une attestation de conformité acoustique avant la mise en service, demeure pleinement applicable et que les services communaux n'autoriseront pas la mise en service des installations avant que cette condition ne soit formellement remplie, quelle que soit l'issue de la présente procédure.

4. S'agissant de la distance et de la hauteur, la Municipalité confirme que sa pratique constante consiste à mesurer la hauteur réglementaire depuis le terrain aménagé lorsque les travaux de terrassement sont de minime importance, et que cette pratique a été appliquée de manière identique à l'ensemble des permis délivrés dans le quartier des Vignes au cours des dix dernières années. Monsieur Olivier Chappuis, préposé aux affaires d'urbanisme, qui a instruit le dossier, confirme ce point.

4a. La Municipalité relève à cet égard que si la jurisprudence cantonale impose une certaine prudence lorsque le nivellement du terrain vise principalement à gagner en hauteur constructible, ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce : le rehaussement de 0,55 m, localisé à la seule rampe d'accès, a été dicté par des considérations d'accessibilité indépendantes du gabarit du bâtiment, dont l'implantation et les dimensions étaient arrêtées avant même que ce détail d'exécution ne soit précise.

4b. Elle souligne enfin que le préposé Chappuis a lui-même assisté à l'inspection locale du 10 mars 2026 et n'a, à cette occasion, relevé aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation municipale sur ce point.

5. Pour le surplus, la Municipalité se réfère aux développements de sa décision du 18 septembre 2025 et de l'arrêt attaqué.

Daniel Perret, syndic

Nicole Froidevaux, secrétaire municipale